Estratégia Concursos

Aula 04

PRF (Policial) Passo Estratégico de Direito Constitucional

Autor:

Equipe Túlio Lages, Tulio Lages

20 de Novembro de 2024

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Índice

1) O que é mais cobrado no assunto - Direitos Sociais - Cebraspe - Nível Superior 3

2) Roteiro de Revisão - Direitos Sociais 4

3) Aposta Estratégica - Direitos Sociais - Cebraspe - Nível Superior 16

4) Questões Estratégicas - Direitos Sociais - Cebraspe 18

5) Questionário de Revisão - Direitos Sociais 36

6) Lista de Questões Estratégicas - Direitos Sociais - Cebraspe 48

7) Caderno de Jurisprudência Complementar - Direitos Sociais 56

8) Referências Bibliográficas 59

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

O QUE É MAIS COBRADO DENTRO DO ASSUNTO?

Considerando os tópicos que compõem o nosso assunto, possuímos a seguinte distribuição percentual:

Tópico	% de cobrança Cebraspe
Rol dos direitos sociais (art. 6º da CF/88)	25%
Direitos dos trabalhadores urbanos e rurais (art. 7º da CF/88)	35%
Liberdade de Associação Profissional ou Sindical (art. 8º da CF/88)	35%
Direito de Greve (art. 9º da CF/88)	5%
Garantia de participação dos trabalhadores e empregadores nos colegiados dos órgãos públicos (art. 10 da CF/88)	0%
Garantia de eleição de representante em empresas com mais de duzentos empregados (art. 11 da CF/88)	0%

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

ROTEIRO DE REVISÃO E PONTOS DO ASSUNTO QUE MERECEM DESTAQUE

A ideia desta seção é apresentar um roteiro para que você realize uma revisão completa do assunto e, ao mesmo tempo, destacar aspectos do conteúdo que merecem atenção.

Para revisar e ficar bem-preparado no assunto, você precisa, basicamente, seguir os passos a seguir:

Rol dos direitos sociais iniciais (art. 6°, *caput*, da CF/88)

Art. 6° São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

- Para facilitar a memorização, lembrar do mnemônico "TTEMoS LaPiS DeMAIS".

T	• TRANSPORTE
T	• TRABALHO
E	• EDUCAÇÃO
Mo	• MORADIA
S	• SAÚDE
La	• LAZER
PiS	• PREVIDÊNCIA SOCIAL
De	• "DESAMPARADOS" = ASSISTÊNCIA AOS DESAMPARADOS
M	• "MATERNIDADE" = PROTEÇÃO À MATERNIDADE
A	• ALIMENTAÇÃO
I	• "INFÂNCIA"= PROTEÇÃO À INFÂNCIA
S	• SEGURANÇA

-Trata-se de um rol exemplificativo[1].

- Os direitos elencados no *caput* do art. 6° estão consubstanciados em norma de eficácia limitada e aplicabilidade mediata.

[1] STF – ADI 639.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Renda básica familiar (art. 6°, parágrafo único)

Art. 6°, parágrafo único. Todo brasileiro em situação de vulnerabilidade social terá direito a uma renda básica familiar, garantida pelo poder público em programa permanente de transferência de renda, cujas normas e requisitos de acesso serão determinados em lei, observada a legislação fiscal e orçamentária

- Trata-se de direito de todo brasileiro em situação de **vulnerabilidade social**.

- É garantida pelo poder público em programa **permanente** de transferência de renda.

As normas e requisitos de acesso do programa serão determinados em **lei**, observada a legislação fiscal e orçamentária.

Cesta Básica Nacional de Alimentos (EC n° 132/2023, art. 8°, *caput* e parágrafo único)

EC 132/2023, art. 8° Fica criada a Cesta Básica Nacional de Alimentos, que considerará a diversidade regional e cultural da alimentação do País e garantirá a alimentação saudável e nutricionalmente adequada, em observância ao direito social à alimentação previsto no art. 6° da Constituição Federal.
Parágrafo único. Lei complementar definirá os produtos destinados à alimentação humana que comporão a Cesta Básica Nacional de Alimentos, sobre os quais as alíquotas dos tributos previstos nos arts. 156-A e 195, V, da Constituição Federal serão reduzidas a zero.

- A **Cesta Básica Nacional de Alimentos** (CBNA) foi criada em observância ao <u>direito social à alimentação</u> previsto no art. 6° da CF/88, com o objetivo de garantir uma <u>alimentação saudável e nutricionalmente adequada</u>.

- Os **produtos** destinados à alimentação humana comporão a CBNA serão definidos em lei complementar.

As alíquotas do Imposto sobre Bens e Serviços (art. 156-A) e da Contribuição sobre Bens e Serviços (art. 195, V) serão <u>reduzidas a zero</u> sobre aqueles produtos.

Direitos dos trabalhadores urbanos e rurais (art. 7° da CF/88)

Art. 7° São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

- Há equiparação entre os direitos do trabalhador urbano e os do trabalhador rural.

Art. 7°, I - relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei complementar, que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos;

- Os trabalhadores possuem direito à segurança no emprego.

- No caso demissão por justa causa, não há previsão de indenização.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

- Trata-se de norma de eficácia limitada que exige lei complementar.

Art. 7º, II - seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário;
III - fundo de garantia do tempo de serviço;
IV - salário mínimo , fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim;
V - piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho;

- O seguro desemprego só o devido em caso de desemprego **involuntário** (II). Portanto, se o empregado pede demissão de seu emprego por livre e espontânea vontade, não possui direito ao seguro desemprego.

- Exige-se lei formal para a fixação do salário mínimo e veda-se que haja salários mínimos regionais ou que o salário mínimo sirva como indexador para qualquer finalidade inciso IV).

- Piso salarial (inciso V) é o menor valor de salário que pode ser pago para uma determinada categoria profissional, não sendo, portanto, sinônimo de salário mínimo (inciso IV).

- Precedente(s) e/ou entendimento(s) jurisprudencial(is) importante(s):

JURISPRUDÊNCIA
"Não viola a Constituição o estabelecimento de remuneração inferior ao salário mínimo para as praças prestadoras de serviço militar inicial"[2].
"Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial"[3].
"A exigência constitucional de lei formal para fixação do valor do salário mínimo está atendida pela Lei 12.382/2011. A utilização de decreto presidencial, definida pela Lei 12.382/2011 como instrumento de anunciação e divulgação do valor nominal do salário mínimo de 2012 a 2015, não desobedece ao comando constitucional posto no inciso IV do art. 7º da Constituição do Brasil. A Lei 12.382/2011 definiu o valor do salário mínimo e sua política de afirmação de novos valores nominais para o período indicado (arts. 1º e 2º). Cabe ao presidente da República, exclusivamente, aplicar os índices definidos legalmente para reajuste e aumento e divulgá-los por meio de decreto, pelo que não há inovação da ordem jurídica nem nova fixação de valor"[4].

[...]

[2] STF – Súmula Vinculante 6.
[3] STF – Súmula Vinculante 4.
[4] STF – ADI 4.568.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Art. 7º, VI - irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo;
VII - garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, para os que percebem remuneração variável;
VIII - décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria;
IX – remuneração do trabalho noturno superior à do diurno;
X - proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa;
XI – participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei;
XII - salário-família pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda nos termos da lei;
XIII - duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho;
XIV - jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva;

- A possibilidade de redução salarial mediante convenção ou acordo coletivo é excepcional: a regra é a irredutibilidade salarial (inciso VI).

- Apenas os trabalhadores de baixa renda têm direito ao salário-família (inciso XII).

- Há a possibilidade da redução da jornada de trabalho, faculdade que pode ser concretizada mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho (inciso XIII).

- Há a possibilidade excepcional de aumento da jornada do trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, desde que ocorra mediante negociação coletiva (inciso XIV).

- Precedente(s) e/ou entendimento(s) jurisprudencial(is) importante(s):

JURISPRUDÊNCIA
"É devido o adicional de serviço noturno, ainda que sujeito o empregado ao regime de revezamento"[5].

[...]

Art. 7º, XV - repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos;
XVI - remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinqüenta por cento à do normal;
XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal;

- Não há obrigação de o repouso semanal remunerado ocorrer aos domingos: trata-se de uma preferência estabelecida pela CF/88 (inciso XV).

- A remuneração do serviço extraordinário pode ser mais do que 50% superior à do normal: trata-se de um valor mínimo estabelecido pela CF/88 (inciso XVI).

[5] STF – Súmula 213.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

- O adicional de férias pode ser maior que 1/3 do salário normal: trata-se de um valor mínimo estabelecido pela CF/88 (inciso XVII).

Art. 7°, XVIII - licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e vinte dias;
XIX - licença-paternidade, nos termos fixados em lei;
XX - proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos, nos termos da lei;
XXI - aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de trinta dias, nos termos da lei;
XXII - redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança;
XXIII - adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei;
XXIV - aposentadoria;
XXV - assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 (cinco) anos de idade em creches e pré-escolas;
XXVI - reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho;
XXVII - proteção em face da automação, na forma da lei;
XXVIII - seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa;

- O encargo do seguro contra acidentes de trabalho, por parte do empregador, não o exime de indenização ao empregado, se o empregador incorrer em dolo ou culpa (inciso XXVIII).

- Precedente(s) e/ou entendimento(s) jurisprudencial(is) importante(s):

JURISPRUDÊNCIA
"A Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar as ações de indenização por danos morais e patrimoniais decorrentes de acidente de trabalho propostas por empregado contra empregador, inclusive aquelas que ainda não possuíam sentença de mérito em primeiro grau quando da promulgação da EC 45/2004"[6].
"Os prazos da licença adotante não podem ser inferiores ao prazo da licença gestante, o mesmo valendo para as respectivas prorrogações. Em relação à licença adotante, não é possível fixar prazos diversos em função da idade da criança adotada"[7].
"É inconstitucional norma que passou a exigir carência de 10 meses de contribuição para a concessão do salário-maternidade para as trabalhadoras autônomas (contribuintes individuais), para as trabalhadoras rurais (seguradas especiais) e para as contribuintes facultativas, uma vez que a exigência de cumprimento de carência apenas para algumas categorias de trabalhadoras viola o princípio da isonomia[8]".

[6] STF – Súmula Vinculante 22.
[7] STF – RE 788.889/PE.
[8] STF - ADIs 2.110 e ADI 2.111

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

"A mãe servidora ou trabalhadora não gestante em união homoafetiva tem direito ao gozo de licença-maternidade. Caso a companheira tenha utilizado o benefício, fará jus à licença pelo período equivalente ao da licença-paternidade"[9].

[...]

Art. 7°, XXIX - ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho;
XXX - proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil;
XXXI - proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador portador de deficiência;
XXXII - proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual ou entre os profissionais respectivos;
XXXIII - proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos;
XXXIV - igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso.

- A partir dos 14 anos uma pessoa já pode trabalhar, mas somente na condição de aprendiz. A partir dos dezesseis anos, pode realizar qualquer trabalho que não seja noturno, perigoso ou insalubre (inciso XXXIII).

[...]

Art. 7°, parágrafo único. São assegurados à categoria dos trabalhadores domésticos os direitos previstos nos incisos IV, VI, VII, VIII, X, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIV, XXVI, XXX, XXXI e XXXIII e, atendidas as condições estabelecidas em lei e observada a simplificação do cumprimento das obrigações tributárias, principais e acessórias, decorrentes da relação de trabalho e suas peculiaridades, os previstos nos incisos I, II, III, IX, XII, XXV e XXVIII, bem como a sua integração à previdência social.

- Por serem menos numerosos, procure memorizar os direitos que não foram estendidos aos trabalhadores domésticos, assim você saberá que os demais direitos previstos no art. 7° foram estendidos à tal categoria.

Assim, não foram estendidos aos trabalhadores domésticos os seguintes direitos:

a) Piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho;

[9] STF – RE 1211446/SP.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

b) Participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei;

c) Jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva;

d) Proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos, nos termos da lei;

e) Adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei;

f) Proteção em face da automação, na forma da lei;

g) Ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho;

h) Proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual ou entre os profissionais respectivos;

i) Igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso.

- Precedente(s) e/ou entendimento(s) jurisprudencial(is) importante(s):

JURISPRUDÊNCIA
É inconstitucional lei estadual que restringe o número de vagas às mulheres em concursos para Polícia Militar e Bombeiros, uma vez que é proibida expressamente a diferenciação de critérios de admissão em postos do mercado de trabalho por motivo de sexo (art. 7º, XXX), estendendo esta proibição à admissão de servidores públicos, a qual só pode ser excepcionada quando a natureza do cargo o exigir (art. 39, § 3º), sendo que a reserva do número de vagas a serem preenchidas por mulheres deve ser interpretado como uma cota mínima, ficando as demais vagas sujeitas à ampla concorrência de homens e mulheres indistintamente.[10]

Liberdade de associação profissional ou sindical (art. 8º da CF/88)

Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte:
I - a lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, vedadas ao Poder Público a interferência e a intervenção na organização sindical;

[10] STF - ADI 7484/PI

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

II - é vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um Município;

- Princípio da **unicidade** da organização sindical: apenas um sindicato da mesma categoria profissional pode existir em uma mesma base territorial (inciso II).

Assim, a criação de sindicato é livre, mas não se trata de um direito absoluto, já que se faz necessário o registro do sindicato no órgão competente (inciso I), a definição de sua base territorial em área não inferior à de um município, além de ser vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa da mesma categoria (profissional ou econômica) na mesma base territorial (inciso II).

Art. 8º, III - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas;

- Os sindicatos possuem a legitimidade para atuarem como substitutos processuais de suas categorias, **não sendo necessária prévia autorização** dos trabalhadores.

Cuida-se do direito de substituição processual.

Art. 8º, IV - a assembléia geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será descontada em folha, para custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva, independentemente da contribuição prevista em lei;

- Contribuição confederativa x contribuição sindical

A contribuição confederativa é fundada no inciso IV do art. 8º, possui caráter facultativo (só é devida pelos trabalhadores filiados ao sindicato) e é **fixada em assembleia geral**.

Por sua vez, a contribuição sindical possui fundamento no final do art. 8º, inciso IV ("independentemente da contribuição prevista em lei") em conjunto com o art. 149 da CF:

Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6º, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo.

Assim, a contribuição sindical deve ser **fixada em lei**.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

A CLT previa que a contribuição sindical possuía caráter compulsório a todos os trabalhadores, inclusive aos não filiados ao sindicato, tendo natureza de tributo, conforme entendimento do STF[11].

Entretanto, com as alterações ocorridas na CLT em razão do advento da reforma trabalhista (Lei 13.467/2017), a contribuição sindical não é mais obrigatória a todos os trabalhadores, mas somente àqueles que autorizem prévia e expressamente o seu recolhimento.

- Precedente(s) e/ou entendimento(s) jurisprudencial(is) importante(s):

JURISPRUDÊNCIA
"A contribuição confederativa de que trata o art. 8º, IV, da Constituição Federal, só é exigível dos filiados ao sindicato respectivo"[12]. *"É constitucional a instituição, por acordo ou convenção coletivos, de contribuições assistenciais a serem impostas a todos os empregados da categoria, ainda que não sindicalizados, desde que assegurado o direito de oposição"[13].*

[...]

Art. 8º, V - ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado a sindicato;

- Trata-se do princípio da **liberdade de inscrição sindical**, corolário do princípio da liberdade de associação previsto no inciso XX do art. 5º da CF/88.

Art. 5º, XX - ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado;

[...]

Art. 8º, VI - é obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho;
VII - o aposentado filiado tem direito a votar e ser votado nas organizações sindicais;
VIII - é vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical e, se eleito, ainda que suplente, até um ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei.
Parágrafo único. As disposições deste artigo aplicam-se à organização de sindicatos rurais e de colônias de pescadores, atendidas as condições que a lei estabelecer.

- O direito de votar e ser votado nas organizações sindicais não se restringe aos trabalhadores filiados que se encontram na ativa: o aposentado filiado tem direito de participar das eleições e

[11] STF – RE 198.092.
[12] STF – Súmula Vinculante 40.
[13] STF – ARE 1018459

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

assembleias que ocorrem no âmbito das organizações sindicais, podendo votar e ser votado (inciso III).

Direito de greve (art. 9º da CF/88)

Art. 9º É assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio dele defender.
§ 1º A lei definirá os serviços ou atividades essenciais e disporá sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade.
§ 2º Os abusos cometidos sujeitam os responsáveis às penas da lei.

- O direito de greve não é absoluto, já que haverá definição por lei dos serviços ou atividades essenciais, bem como do atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade (§ 1º).

Além disso, os abusos cometidos no exercício do direito de greve sujeitarão os responsáveis às penas da lei (§ 2º).

- Precedente(s) e/ou entendimento(s) jurisprudencial(is) importante(s):

JURISPRUDÊNCIA
"A simples adesão à greve não constitui falta grave"[14].

Garantia de participação dos trabalhadores e empregadores nos colegiados dos órgãos públicos (art. 10 da CF/88)

Art. 10. É assegurada a participação dos trabalhadores e empregadores nos colegiados dos órgãos públicos em que seus interesses profissionais ou previdenciários sejam objeto de discussão e deliberação.

- Notar que a participação assegurada é **tanto dos trabalhadores quanto dos empregadores**.

Garantia de eleição de representante em empresas com mais de duzentos empregados (art. 11 da CF/88)

Art. 11. Nas empresas de mais de duzentos empregados, é assegurada a eleição de um representante destes com a finalidade exclusiva de promover-lhes o entendimento direto com os empregadores.

- Aqui é importante memorizar o quantitativo **"duzentos",** aspecto abordado de forma recorrente em questões de concursos, geralmente na forma de pegadinha.

[14] STF – Súmula 316.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Geração dos direitos sociais. Reserva do possível. Mínimo existencial. Vedação ao retrocesso. Escolhas trágicas.

- Os direitos sociais são direitos de segunda geração, que impõem ao Estado uma "obrigação de fazer", uma obrigação de ofertar prestações positivas (ações) em favor dos mais necessitados, visando concretizar a igualdade material (valor-fonte igualdade).

Em razão de somente poderem ser concretizados com a execução eficiente de políticas públicas, bem como por estarem sujeitos à reserva do possível, os direitos de segunda geração possuem uma carga de eficácia menor que os direitos de primeira geração que, inclusive, dependem essencialmente de "obrigações de não fazer" do Estado.

- Teoria da reserva do possível

Consiste na ideia de que cabe ao Estado efetivar os direitos sociais, mas apenas "na medida do financeiramente possível", determinando, assim, os limites em que o Estado deixa de ser obrigado a dar efetividade aos direitos sociais, não sendo lícito ao Poder Público, por outro lado, simplesmente alegar genericamente que não possui recursos orçamentários: são imprescindíveis a demonstração objetiva da inexistência de recursos públicos, bem como a falta de previsão orçamentária da respectiva despesa.

- Teoria do mínimo existencial

Essa teoria preconiza que o Estado, em seu dever de concretizar os direitos sociais, deve garantir, pelo menos, as prestações essenciais ao ser humano que lhe assegurem uma existência digna – o mínimo existencial, que emana do postulado da dignidade da pessoa humana.

Assim, o mínimo existencial atua de forma a limitar a cláusula da reserva do possível, na medida em que os gastos públicos devem ser voltados, prioritariamente, a garantir o mínimo existencial e, somente após isso, o Estado poderá realizar outros investimentos.

Diante do exposto, a reserva do possível somente pode ser invocada pelo Estado após ele ter garantido o mínimo existencial.

- Princípio da vedação ao retrocesso

Preconiza que seja evitada a desconstituição das conquistas sociais já alcançadas pelo cidadão: tais conquistam passam a constituir tanto uma garantia institucional quanto um direito subjetivo, limitando o legislador e exigindo a realização de uma política condizente com tais direitos, sendo

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

inconstitucionais quaisquer medidas estatais que, sem a criação de outros esquemas alternativos ou compensatórios, anulem, revoguem ou aniquilem o seu núcleo essencial[15].

- "Escolhas trágicas" que o Poder Judiciário deve enfrentar na tutela dos direitos sociais

A concretização dos direitos sociais exige o dispêndio de recursos públicos, que são escassos e não são capazes de atender a todas as demandas.

Assim, ao atender a determinadas necessidades, o Estado acabará invariavelmente deixando de atender a outras, ou seja, estará sempre diante de um estado de tensão em que deverá realizar "escolhas trágicas" na concretização de direitos sociais.

- Precedente(s) e/ou entendimento(s) jurisprudencial(is) importante(s):

JURISPRUDÊNCIA
Embora seja dos Poderes Legislativo e Executivo, de modo primário, a prerrogativa de formular e executar políticas públicas, é possível que o Poder Judiciário determine, excepcionalmente, que tais políticas sejam implementadas pelos órgãos estatais inadimplentes[16]. *Não é razoável exigir do Estado a imediata efetivação de direitos econômicos, sociais e culturais previstos na CF, quando comprovada de maneira objetiva a incapacidade econômico-financeira da pessoa estatal. Por outro lado, não pode o Poder Público manipular sua atividade financeira e/ou político administrativa de maneira a criar um obstáculo artificial para se esquivar de disponibilizar condições materiais mínimas de existência aos indivíduos[17].* *É lícito ao Poder Judiciário impor à Administração Pública que execute obras emergenciais em estabelecimentos prisionais (presídios) a fim de proteger os direitos fundamentais dos detentos, assegurando-lhes o respeito à sua integridade física e moral, dando efetividade ao postulado da dignidade da pessoa humana[18].*

[15] CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7ª ed., Coimbra: Almedina, 2003, 11 reimp. p. 340.
[16] STF – RE 436.996.
[17] STF – ADPF 45.
[18] STF – RE 592.581.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

APOSTA ESTRATÉGICA

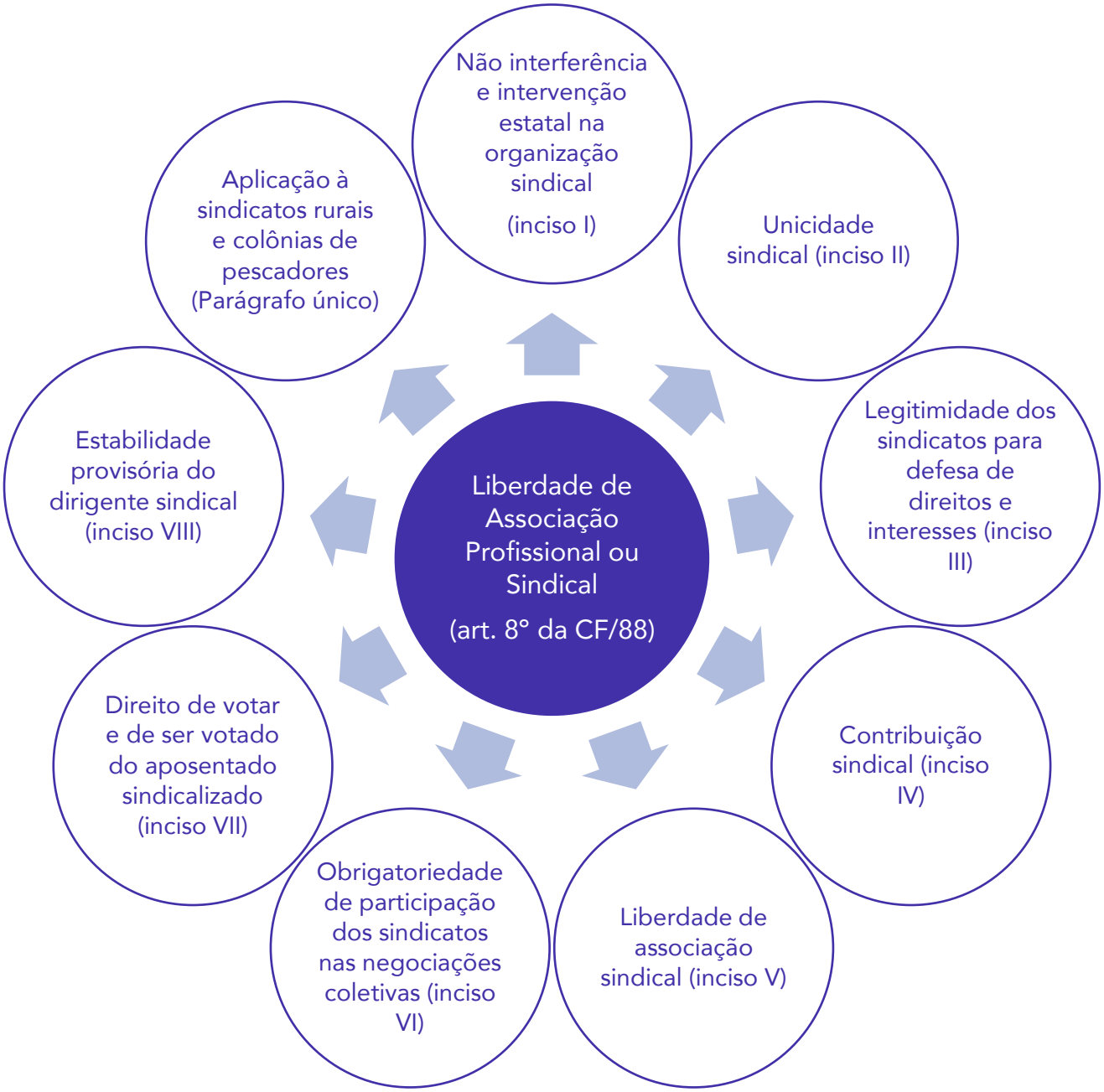
A ideia desta seção é apresentar os pontos do conteúdo que mais possuem chances de serem cobrados em prova, considerando o histórico de questões da banca em provas de nível semelhante à nossa, bem como as inovações no conteúdo, na legislação e nos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais[1].

Dentro do assunto "Direitos Sociais", a "Liberdade de Associação Profissional ou Sindical (art. 8° da CF/88)" é(são) o(s) ponto(s) que acreditamos ser(em) o(s) que possui(em) mais chances de ser(em) cobrado(s) pela banca.

O esquema abaixo destaca as principais informações dessa temática:

[1] Vale deixar claro que nem sempre será possível realizar uma aposta estratégica para um determinado assunto, considerando que às vezes não é viável identificar os pontos mais prováveis de serem cobrados a partir de critérios objetivos ou minimamente razoáveis.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA



Além disso, em função de ser(em) recente(s), a(s) seguinte(s) alteração(ões) legislativa(s) possui(em) grandes chances de ser(em) cobrada(s):

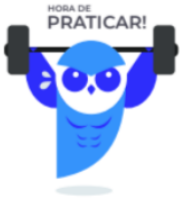
Alteração legislativa introduzida pela EC 114/2021
Art. 6°, parágrafo único. Todo brasileiro em situação de vulnerabilidade social terá direito a uma renda básica familiar, garantida pelo poder público em programa permanente de transferência de renda, cujas normas e requisitos de acesso serão determinados em lei, observada a legislação fiscal e orçamentária. (Incluído pela Emenda Constitucional n° 114, de 2021)

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

QUESTÕES ESTRATÉGICAS

Nesta seção, apresentamos e comentamos uma amostra de questões objetivas selecionadas estrategicamente: são questões com nível de dificuldade semelhante ao que você deve esperar para a sua prova e que, em conjunto, abordam os principais pontos do assunto.

A ideia, aqui, não é que você fixe o conteúdo por meio de uma bateria extensa de questões, mas que você faça uma boa revisão global do assunto a partir de, relativamente, poucas questões.



Rol dos direitos sociais (art. 6° da CF/88)

1. (CEBRASPE/2022/MPCM-PA) Com relação aos direitos sociais previstos na Constituição Federal de 1988 (CF), assinale a opção correta.

a) relação de emprego é protegida contra dispensa arbitrária, nos termos de lei ordinária federal, que preverá indenização compensatória.

b) É garantida a percepção de salário-mínimo, nacionalmente unificado, para as praças prestadoras de serviço militar inicial.

c) É assegurada a participação nos lucros ou resultados, vinculada à remuneração do trabalhador.

d) É garantida a assistência gratuita aos filhos até 3 (três) anos de idade em creches e pré-escolas.

e) É direito do trabalhador o seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, além de indenização a que este está obrigado, em caso de dolo ou culpa.

Comentários

Alternativa E - **correta**. A questão versa sobre os direitos sociais do trabalhador.

Nos termos do artigo 7°, XXVIII, da CF/88:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> *Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:*
>
> *(...)*
>
> *XXVIII - **seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa;***

Demais alternativas:

Letra A - incorreta. Não se trata de lei ordinária federal e sim de lei complementar.

Dispõe o artigo 7º, I, da CF/88:

> *Art. 7º, I - relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos **de lei complementar**, que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos;*

Letra B - incorreta. O salário-mínimo é direito dos trabalhadores urbanos e rurais. Dispõe o artigo 7º, IV, da CF/88:

> *Art. 7º **São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais**, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:*
>
> *(...)*
>
> *IV - **salário mínimo, fixado em lei**, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim;*

Os militares recebem subsídios, forma de remuneração diferente do salário, uma vez que não há acréscimos salariais como horas extras, adicional noturno, adicional de insalubridade, entre outros.

Letra C - incorreta. A participação nos lucros e resultados é desvinculada da remuneração.

Dispõe o artigo 7º, XI, da CF/88:

> *Art. 7º, XI - participação nos lucros, ou resultados, **desvinculada da remuneração**, e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei;*

Letra D - incorreta. A assistência gratuita aos filhos é garantida até os 5 (cinco) anos de idade.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Dispõe o artigo 7°, XXV, da CF/88:

> *Art. 7°, XXV - assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 (cinco) anos de idade em creches e pré-escolas;*

Gabarito: Letra E

2. (CEBRASPE/2022/POLITEC-RO/Agente de Criminalística) Em relação aos direitos sociais previstos na CF, assinale a opção correta.

a) É garantida a remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em 50% à do serviço normal.

b) Não é possível a redução de salário do trabalhador.

c) É garantida a assistência gratuita aos filhos e dependentes do trabalhador, desde o nascimento até seis anos de idade, em creches e pré-escolas.

d) Não é possível o estabelecimento de pisos salariais diferentes, independentemente da complexidade do trabalho.

e) O adicional de férias não poderá ultrapassar um terço do salário normal.

Comentários

A questão trata dos direitos sociais dos trabalhadores, nos termos do artigo 7°, incisos V, VI, XVI, XVII e XXV da CF/88:

> *Art. 7° São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:*
>
> *(...)*
>
> *V – piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho;* **Letra D - incorreta, tendo em vista ser possível pisos salariais diferentes de acordo com a complexidade do trabalho.**
>
> *VI – irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo;* **Letra B - incorreta, tendo em vista a possibilidade de redução salarial.**
>
> *(...)*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> *XVI – remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinquenta por cento à do normal;* Letra A - correta.
>
> *XVII – gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal;* Letra E - incorreta, tendo em vista que as férias são acrescidas de no mínimo um terço a mais do que o salário.
>
> *(...)*
>
> *XXV – assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 (cinco) anos de idade em creches e pré-escolas;* ***Letra C - incorreta, tendo em vista que a assistência aos filhos e dependentes não é até os 6 (seis) anos de idade.***

Gabarito: Letra A.

3. (CEBRASPE/2022/DPE-RO/Analista da Defensoria Pública) Os direitos sociais são uma garantia constante da Constituição Federal de 1988, entre os quais se encontra previsto o

a) direito à moradia.

b) direito das presidiárias de permanecer com seus filhos durante o período da amamentação.

c) direito à propriedade.

d) direito à gratuidade do registro civil de nascimento e da certidão de óbito.

e) direito à assistência jurídica integral e gratuita.

Comentários

O rol dos direitos sociais está previsto no artigo 6° da CF/88:

> *Art. 6° São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho,* ***a moradia****, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.*

Nesse sentido, o gabarito da questão é a alternativa A.

Gabarito: Letra A.

4. (CEBRASPE/2022/TRT 8ª Região/Técnico Judiciário) Conforme o texto constitucional, é direito dos trabalhadores urbanos e rurais o seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

a) empregado, sem excluir a indenização a cargo do empregador, quando incorrer em dolo.

b) empregado, sem excluir a indenização a cargo do empregador, quando incorrer em dolo ou culpa.

c) empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa.

d) empregador, excluindo-se a indenização a que este está obrigado, quando incorrer em culpa.

e) empregador, excluindo-se a indenização a que este está obrigado, quando incorrer em dolo.

Comentários

O artigo 7°, inciso XXVIII, da CF/88, dispõe sobre o seguro contra acidente de trabalho dos trabalhadores urbanos e rurais. Vejamos:

> *Art. 7° São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:*
>
> *(...)*
>
> *XXVIII - seguro contra acidentes de trabalho,* ***a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa;***

A alternativa C praticamente replica o texto constitucional e, portanto, é o gabarito da questão.

Gabarito: Letra C.

5. (CEBRASPE/2015/STJ/Nível Superior) No que concerne aos princípios fundamentais da República Federativa do Brasil e aos direitos fundamentais, julgue o item.

A garantia do mínimo existencial, que decorre da proteção constitucional à dignidade da pessoa humana, restringe a invocação da reserva do possível como óbice à concretização do acesso aos direitos sociais.

Comentários

O mínimo existencial diz respeito ao chamado patamar mínimo civilizatório, às condições mais básicas que devem ser garantidas pelo Estado a todos que fazem parte da sociedade. A reserva do possível busca equacionar o atendimento das necessidades da sociedade a partir das condições financeiras do Estado, mas essa alegação é mitigada quando se trata do atendimento

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

do mínimo necessário, uma vez que prevalece, no caso, o princípio da dignidade da pessoa humana. Vejamos o que nos ensinam Vicente Paulo e Marcelo Alexandrino[1]:

> *De outro lado, temos o princípio da garantia do mínimo existencial, também postulado implícito na Constituição Federal de 1988, que atua como um limite à cláusula da reserva do financeiramente possível.*
>
> *Objetivamente, significa dizer que a dificuldade estatal decorrente da limitação dos recursos financeiros disponíveis (reserva do financeiramente possível) não afasta o dever do Estado de garantir, em termos de direitos sociais, um mínimo necessário para a existência digna da população (garantia do mínimo existencial).*
>
> *Corolário direto do princípio da dignidade da pessoa humana, o postulado constitucional (implícito) da garantia do mínimo existencial não permite que o Estado negue - nem mesmo sob a invocação da insuficiência de recursos financeiros - o direito a prestações sociais mínimas, capazes de assegurar, à pessoa, condições adequadas de existência digna, com acesso efetivo ao direito geral de liberdade e, também, a prestações positivas estatais viabilizadoras da plena fruição de direitos sociais básicos, tais como o direito à educação, o direito à proteção integral da criança e do adolescente, o direito à saúde, o direito à assistência social, o direito à moradia, o direito à alimentação e o direito à segurança.*

Gabarito: Certo.

6. (CEBRASPE/2016/INSS/Analista Serviço Social) Julgue o item a seguir, que se refere aos direitos e garantias fundamentais previstos na CF e à administração pública.

Recentemente, o transporte foi incluído no rol de direitos sociais previstos na CF, que já contemplava, entre outros, o direito à saúde, ao trabalho, à moradia e à previdência social, bem como a assistência aos desamparados.

Comentários

Quando da promulgação da CF/88, eram direitos sociais: a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

[1] Direito Constitucional Esquematizado – 16ª Ed. – Pág. 245

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Depois das emendas n° 26/200, 64/2010 e 90/2015 a CF/88, hoje eles são: a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição:

> ~~*Art. 6° São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.*~~
>
> *Art. 6° São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o* ***transporte****, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. (versão após Emendas Constitucionais)*

Gabarito: Certo.

Direitos dos trabalhadores urbanos e rurais (art. 7° da CF/88)

7. (CEBRASPE/2023/TC DF/Analista Administrativo de Controle Externo) Acerca dos princípios fundamentais estabelecidos na Constituição Federal de 1988 (CF) e da eficácia das normas constitucionais, julgue o item a seguir.

A norma que prevê a participação do trabalhador nos lucros ou resultados da empresa, de forma desvinculada da remuneração, e, excepcionalmente, a participação na gestão da empresa, conforme definido em lei, tem eficácia limitada.

Comentários

A afirmativa traz em seu enunciado um dos direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, disposto no inciso XI, do artigo 7° da Constituição Federal, o qual depende da criação de lei específica para produzir seus plenos efeitos, sendo esta uma das características das normas de eficácia limitada.

> *Art. 7°, XI - participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei;*

Gabarito: Certo.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

8. (CEBRASPE/2023/CNMP/Analista do CNMP-Direito) A respeito do Estado federal brasileiro, dos direitos sociais, dos servidores públicos, do processo legislativo, do Ministério Público e da ordem econômica e financeira, julgue o próximo item.

Conforme entendimento do STF, é permitido o pagamento de remuneração em valor inferior ao salário-mínimo ao servidor público, desde que este labore em jornada reduzida de trabalho.

Comentários

A afirmativa contraria a tese firmada pelo STF no julgamento do RE 964659/RS:

> ***É defeso o pagamento de remuneração em valor inferior ao salário mínimo*** *ao servidor público, ainda que labore em jornada reduzida de trabalho.*

Gabarito: Errado.

9. (CEBRASPE/2023/TJ-ES/Analista Judiciário-Direito) No que concerne aos direitos e garantias fundamentais e à aplicabilidade das normas constitucionais, observadas a Constituição Federal de 1988 (CF) e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), julgue o item a seguir.

Constitui crime a retenção dolosa do salário pelo empregador.

Comentários

A afirmativa está de acordo com o artigo 7°, inciso X, da Constituição Federal.

> *Art. 7°, X - proteção do salário na forma da lei,* ***constituindo crime sua retenção dolosa****;*

Gabarito: Certo.

10. (CEBRASPE/2023/TJ-ES/Analista Judiciário-Comissário de Justiça da Infância e Juventude) Com base na Constituição Federal de 1988 (CF) e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, julgue o item a seguir.

A idade mínima para admissão ao trabalho é fixada pela CF em quatorze anos.

Comentários

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

A Constituição Federal, em seu artigo 7°, inciso XXXIII, autoriza o trabalho a partir de quatorze anos, desde que na condição de aprendiz.

> *Art. 7°, XXXIII - proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos,* ***salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos;***

Gabarito: Certo.

11. (CEBRASPE/2022/INSS/Técnico do Seguro Social) Acerca dos direitos sociais, da nacionalidade e da garantia dos direitos políticos, julgue o item a seguir.

A participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho pode ser dispensada mediante manifestação da maioria dos filiados.

Comentários

A participação de sindicados em negociações coletivas de trabalho é **obrigatória**, conforme artigo 8°, inciso VI, da Constituição Federal, logo a afirmativa está incorreta ao afirmar que essa pode ser dispensada:

> *Art. 8°, VI - é* ***obrigatória*** *a participação dos* ***sindicatos*** *nas* ***negociações coletivas*** *de trabalho;*

Gabarito: Errado.

12. (CEBRASPE/2008/TRT 5ª/Analista Judiciário – Área Administrativa) Julgue o item a seguir, que versa acerca dos direitos constitucionais dos trabalhadores.

O direito à licença paternidade também é assegurado à categoria dos empregados domésticos.

Comentários

O direito à licença paternidade é um direito estendido aos trabalhadores domésticos, conforme previsto no parágrafo único do artigo 7° da CF/1988:

> *Art. 7° São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> *(...)*
>
> *XIX - licença-paternidade, nos termos fixados em lei;*
>
> *Parágrafo único. São assegurados à categoria dos trabalhadores domésticos os direitos previstos nos incisos IV, VI, VII, VIII, X, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, **XIX**, XXI, XXII, XXIV, XXVI, XXX, XXXI e XXXIII e, atendidas as condições estabelecidas em lei e observada a simplificação do cumprimento das obrigações tributárias, principais e acessórias, decorrentes da relação de trabalho e suas peculiaridades, os previstos nos incisos I, II, III, IX, XII, XXV e XXVIII, bem como a sua integração à previdência social.*

Gabarito: Certo.

13. (CEBRASPE/2013/TRT 8ª/Analista Judiciário – Área Administrativa) Quanto aos direitos expressamente garantidos pela CF aos trabalhadores urbanos e rurais, julgue:

Distinção entre o trabalho técnico, manual e intelectual, aposentadoria e repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos.

Comentários

É vedada, e não garantida, a distinção entre o trabalho técnico, manual e intelectual, nos termos do artigo 7°, inciso XXXII, da CF/1988:

> *Art. 7° São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:*
>
> *(...)*
>
> *XXXII - proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual ou entre os profissionais respectivos;*

Gabarito: Errado.

14. (CEBRASPE/2013/TRT 8ª/Analista Judiciário – Área Administrativa) Quanto aos direitos expressamente garantidos pela CF aos trabalhadores urbanos e rurais, julgue:

Proteção em face da automação, aviso prévio proporcional ao tempo de serviço e licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Comentários

Os direitos arrolados no item estão previstos nos incisos XVIII, XXI e XXVII do artigo 7° da CF/1988 como garantias aos trabalhadores urbanos e rurais:

> *Art. 7° São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:*
>
> *(...)*
>
> *XVIII - licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e vinte dias;*
>
> *(...)*
>
> *XXI - aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de trinta dias, nos termos da lei;*
>
> *(...)*
>
> *XXVII - proteção em face da automação, na forma da lei;*

Gabarito: Certo.

15. (CEBRASPE/2016/TRT 8/AJAJ/Adaptada) Julgue a assertiva a seguir.

Os direitos sociais assegurados à categoria dos trabalhadores domésticos incluem a proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos e piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho, atendidas as condições estabelecidas em lei.

Comentários

Vejamos o que dispõe o artigo 7°, incisos V e XX e parágrafo único, da CF/1988:

> *Art. 7° São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:*
>
> *(...)*
>
> *V - piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho;*
>
> *(...)*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> *XX - proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos, nos termos da lei;*
>
> *(...)*
>
> *Parágrafo único. São assegurados à categoria dos trabalhadores domésticos os direitos previstos nos incisos IV, VI, VII, VIII, X, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIV, XXVI, XXX, XXXI e XXXIII e, atendidas as condições estabelecidas em lei e observada a simplificação do cumprimento das obrigações tributárias, principais e acessórias, decorrentes da relação de trabalho e suas peculiaridades, os previstos nos incisos I, II, III, IX, XII, XXV e XXVIII, bem como a sua integração à previdência social.*

A proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos, e o piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho, atendidas as condições estabelecidas em lei, são direitos dos trabalhadores rurais previstos nos incisos XX e V do artigo 7° da CF/1988, respectivamente.

Todavia, esses direitos não foram estendidos para os trabalhadores domésticos, pois não estão incluídos na previsão do parágrafo único do artigo 7° da CF/1988.

Gabarito: Errado.

16. (CEBRASPE/2013/TRT 8ª/Analista Judiciário – Área Administrativa) Quanto aos direitos expressamente garantidos pela CF aos trabalhadores urbanos e rurais, julgue:

Seguro-desemprego, irredutibilidade do salário, salvo exceção prevista em convenção ou acordo coletivo, e anotação do contrato de emprego na CTPS.

Comentários

A anotação da CTPS não está expressamente prevista como direito dos trabalhadores urbanos e rurais na CF/1988, o que torna a afirmativa incorreta. Os demais estão elencados no artigo 7° da CF/88:

> *Art. 7° São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:*
>
> *(...)*
>
> *II - seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário;*
>
> *(...)*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> *VI - irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo;*

Gabarito: Errado.

17. (CEBRASPE/2013/TRT 8/Analista Judiciário – Área Administrativa) Quanto aos direitos expressamente garantidos pela CF aos trabalhadores urbanos e rurais, julgue:

Salário mínimo fixado em lei e nacionalmente unificado, licença-paternidade e coincidência do período de férias no trabalho com as férias escolares, se o trabalhador tiver menos de dezoito anos de idade.

Comentários

O salário-mínimo fixado em lei está previsto no inciso IV do artigo 7° da CF/88, enquanto a licença-paternidade está no inciso XIX do mesmo artigo:

> *Art. 7°, IV - salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim;*
>
> *(...)*
>
> *XIX - licença-paternidade, nos termos fixados em lei;*

Por outro lado, a coincidência do período de férias do trabalho com as férias escolares, se o trabalhador tiver menos de 18 anos de idade, não está expressamente prevista na CF/1988, mas sim no Decreto-Lei n° 5.452/1943 (CLT):

> *Art. 136 - A época da concessão das férias será a que melhor consulte os interesses do empregador.*
>
> *(...)*
>
> *§ 2° - O empregado estudante, menor de 18 (dezoito) anos, terá direito a fazer coincidir suas férias com as férias escolares.*

Gabarito: Errado.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

18. (CEBRASPE/2016/TRT 8) Com base no disposto na CF, julgue o item em relação aos direitos trabalhistas.

Depende de previsão em convenção ou acordo coletivo de trabalho a remuneração do trabalho noturno superior ao diurno.

Comentários

A remuneração do trabalho noturno superior ao diurno não depende de negociação coletiva (convenção ou acordo coletivo de trabalho), pois já está prevista no artigo 7°, inciso IX, da CF/1988:

> *Art. 7° São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:*
>
> *(...)*
>
> *IX – remuneração do trabalho noturno superior à do diurno;*

Gabarito: Errado.

19. (CEBRASPE/2016/TRT 8) Com base no disposto na CF, julgue o item em relação aos direitos trabalhistas.

É assegurado ao empregado o repouso semanal remunerado, obrigatoriamente aos domingos.

Comentários

O repouso semanal remunerado é preferencialmente, não obrigatoriamente, aos domingos, conforme o artigo 7°, inciso XV, da CF/1988:

> *Art. 7° São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:*
>
> *(...)*
>
> *XV - repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos;*

Gabarito: Errado.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

20. (CEBRASPE/2021/TJ-RJ/Analista Judiciário - Contador) É considerado direito social previsto na Constituição Federal de 1988

a) O décimo terceiro salário com base no salário básico.

b) O salário-família pago em razão do dependente do trabalhador, independentemente da renda auferida.

c) A assistência aos desamparados, na forma da Constituição.

d) O salário-mínimo, sendo permitida sua vinculação para qualquer fim.

e) O seguro-desemprego, em caso de desemprego voluntário ou involuntário.

Comentários:

Letra A – incorreta. É direito social dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, o décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria (artigo 7°, VIII, da CF/88).

> *Art. 7° São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:*
>
> *(...)*
>
> *VIII - décimo terceiro salário com base na* ***remuneração integral ou no valor da aposentadoria****;*

Letra B – incorreta. O salário-família é pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda, nos termos da lei (artigo 7°, inciso XII, da CF/88).

> *Art.7°, XII - salário-família pago em razão do dependente do trabalhador de* ***baixa renda*** *nos termos da lei;*

Letra C – correta. É o teor do *caput* do artigo 6° da CF/88. Vejamos:

> *Art. 6°. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição*

Letra D – incorreta. Em verdade, é vedada a vinculação do salário-mínimo para qualquer fim, de acordo com o artigo 7°, inciso IV, da CF/88. Vejamos:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> *Art. 7°, IV – salário-mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim;*

Letra E – incorreta. É direito social dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário (artigo 7°, inciso II, da CF/88).

> *Art. 7°, II - seguro-desemprego, **em caso de desemprego involuntário**;*

Gabarito: Letra C.

Liberdade de Associação Profissional ou Sindical (art. 8° da CF/88)

21. (CEBRASPE/2015/STJ/Nível Superior) No que concerne aos princípios fundamentais da República Federativa do Brasil e aos direitos fundamentais, julgue o item.

O princípio da unicidade, que veda a criação, na mesma base territorial, de mais de uma organização sindical representativa de mesma categoria profissional, não alcança entidades que, no âmbito de um mesmo município, mas em bairros distintos, representem mesma profissão.

Comentários

A base territorial mínima dos sindicatos é a área de um município, consoante o artigo 8°, inciso II, da CF/1988:

> *Art. 8°, II - é vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um Município;*

Gabarito: Errado.

22. (CEBRASPE/2004/STM/AJAA) A 11.ª Vara do Trabalho de Brasília – DF prolatou sentença em reclamação trabalhista proposta pela empregada doméstica Marta Silva contra o servidor público André Duarte, analista judiciário do STM, na qual foi reconhecido o vínculo de emprego

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

entre as partes no período de 16/1/2003 a 30/7/2004, julgando-se procedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Considerando a situação hipotética acima, julgue o item subseqüente, relativo aos direitos sociais previstos na Constituição Federal.

Para ingressar na justiça, Marta deverá seguir os ditames constitucionais e filiar-se obrigatoriamente ao sindicato que abrange a área de sua residência.

Comentários

A CF/1988 estabelece que a filiação a sindicato é faculdade do trabalhador, inexistindo obrigação de adesão à entidade representante do empregado como condição para ajuizamento de reclamação trabalhista.

> *Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte:*
>
> *(...)*
>
> *V - ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado a sindicato;*

Gabarito: Errado.

23. (CEBRASPE/2008/TRT 1/AJOJ) Em relação aos direitos sociais disciplinados pela CF, julgue:

O sindicalizado aposentado tem o direito de votar, mas não pode compor chapa do seu sindicato.

Comentários

O sindicalizado aposentado também tem direito de ser votado, conforme o artigo 8º, inciso VII, da CF/1988:

> *Art.8º, VII - o* ***aposentado*** *filiado tem direito a votar e ser votado nas organizações sindicais;*

Gabarito: Errado.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

24. (CEBRASPE/2008/TRT 1/AJOJ) Em relação aos direitos sociais disciplinados pela CF, julgue:

O sindicato não tem legitimidade para defender interesses individuais da categoria em questões administrativas.

Comentários

O sindicato também possui legitimidade para defender interesses individuais da categoria em questões administrativas, conforme o artigo 8°, inciso III, da CF/1988:

> *Art. 8°, III - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas;*

Gabarito: Errado.

25. (CEBRASPE/2008/TRT 1/AJOJ) A cobrança de contribuição sindical para custeio do sistema confederativo afasta a possibilidade de se instituir, por assembléia, contribuição da categoria de empregado.

Comentários

É possível a instituição, por assembleia, de contribuição da categoria de empregado, nos termos do inciso IV do artigo 8° da CF/1988:

> *IV - a assembléia geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será descontada em folha, para custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva, independentemente da contribuição prevista em lei;*

Gabarito: Errado.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

QUESTIONÁRIO DE REVISÃO E APERFEIÇOAMENTO

A ideia do questionário é elevar o nível da sua compreensão no assunto e, ao mesmo tempo, proporcionar uma outra forma de revisão de pontos importantes do conteúdo, a partir de perguntas que exigem respostas subjetivas.

São questões um pouco mais desafiadoras, porque a redação de seu enunciado não ajuda na sua resolução, como ocorre nas clássicas questões objetivas.

O objetivo é que você realize uma autoexplicação mental de alguns pontos do conteúdo, para consolidar melhor o que aprendeu ;)

Além disso, as questões objetivas, em regra, abordam pontos isolados de um dado assunto. Assim, ao resolver várias questões objetivas, o candidato acaba memorizando pontos isolados do conteúdo, mas muitas vezes acaba não entendendo como esses pontos se conectam.

Assim, no questionário, buscaremos trazer também situações que ajudem você a conectar melhor os diversos pontos do conteúdo, na medida do possível.

É importante frisar que não estamos adentrando em um nível de profundidade maior que o exigido na sua prova, mas apenas permitindo que você compreenda melhor o assunto de modo a facilitar a resolução de questões objetivas típicas de concursos, ok?

Nosso compromisso é proporcionar a você uma revisão de alto nível!

Vamos ao nosso questionário:

Perguntas

1. Complete as colunas a seguir, a respeito do rol de direitos sociais trazidos pelo art. 6º da Constituição Federal:

São direitos sociais a educação, a saúde, a ____(a)____, o trabalho, a moradia, o transporte, o ____(b)____, a segurança, a ____(c)____ social, a proteção à ____(d)____ e à infância, a assistência aos ____(e)____, na forma desta Constituição.

2. Qual a geração dos direitos fundamentais que predomina nos direitos sociais?

3. A lista de direitos sociais prevista no art. 6º da CF é exaustiva ou exemplificativa?

4. Complete as colunas a seguir, a respeito da renda básica familiar tratada pelo art. 6º, parágrafo único, da Constituição Federal:

Todo brasileiro em situação de ____(a)____ social terá direito a uma renda básica familiar, garantida pelo poder público em programa ____(b)____ de transferência de ____(c)____, cujas

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

normas e requisitos de acesso serão determinados em lei, observada a legislação ____(d)____ e orçamentária.

5. Quais brasileiros terão direito a uma renda básica familiar? Como essa renda será garantida pelo poder público?

6. O que é a teoria da reserva do possível?

7. Os direitos de segunda geração possuem eficácia maior ou menor que os de primeira? Por quê?

8. O que é a teoria do mínimo existencial?

9. O que preconiza o princípio da vedação ao retrocesso?

10. Explique a teoria das "escolhas trágicas" no âmbito dos direitos sociais?

11. Complete as colunas a seguir, a respeito do rol de direitos dos trabalhadores urbanos e rurais trazidos pelo art. 7° da Constituição Federal:

11.1. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua ____(a)____ social:

11.1.1. relação de emprego protegida contra despedida ____(b)____ ou sem justa causa, nos termos de lei complementar, que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos;

11.1.2. seguro-desemprego, em caso de desemprego ____(c)____;

11.1.3. fundo de ____(d)____ do tempo de serviço;

11.1.4. salário-mínimo , fixado em lei, nacionalmente ____(e)____, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim;

11.1.5. piso ____(f)____ proporcional à extensão e à complexidade do trabalho;

11.1.6. irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou ____(g)____ coletivo;

11.1.7. garantia de ____(h)____, nunca inferior ao mínimo, para os que percebem remuneração variável;

11.1.8. décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da ____(i)____;

11.1.9. remuneração do trabalho noturno superior à do ____(j)____;

11.1.10. proteção do salário na forma da lei, constituindo ____(k)____ sua retenção dolosa;

11.1.11. participação nos ____(l)____, ou resultados, desvinculada da remuneração, e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei;

11.1.12. salário-____(m)____ pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda nos termos da lei;

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

11.1.13. duração do trabalho normal não superior a ____(n)____ horas diárias e quarenta e quatro semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho;

11.1.14. jornada de ____(o)____ horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva;

11.1.15. repouso semanal remunerado, ____(p)____ aos domingos;

11.1.16. remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em ____(q)____ por cento à do normal;

11.1.17. gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um ____(r)____ a mais do que o salário normal;

11.1.18. licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e ____(s)____ dias;

11.1.19. licença-____(t)____, nos termos fixados em lei;

11.1.20. proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos ____(u)____, nos termos da lei;

11.1.21. aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de ____(v)____ dias, nos termos da lei;

11.1.22. redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, ____(x)____ e segurança;

11.1.23. adicional de remuneração para as atividades ____(z)____, insalubres ou perigosas, na forma da lei;

11.1.24. aposentadoria;

11.1.25. assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até ____(A)____ anos de idade em creches e pré-escolas;

11.1.26. reconhecimento das convenções e ____(B)____ coletivos de trabalho;

11.1.27. proteção em face da ____(C)____, na forma da lei;

11.1.28. seguro contra ____(D)____ de trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa;

11.1.29. ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de ____(E)____ anos após a extinção do contrato de trabalho;

11.1.30. proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo,____(F)____, cor ou estado civil;

11.1.31. proibição de qualquer discriminação no tocante a ____(G)____ e critérios de admissão do trabalhador portador de deficiência;

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

11.1.32. proibição de distinção entre trabalho manual, ____(H)____ e intelectual ou entre os profissionais respectivos;

11.1.33. proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de ____(I)____ anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos;

11.1.34. igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador ____(J)____.

12. Os trabalhadores possuem direito à segurança no emprego?

13. Fábio pediu demissão de seu emprego por livre e espontânea vontade. Nesse caso, possui direito a seguro desemprego?

14. Todos os trabalhadores têm direito ao salário-família?

15. Qual a relação entre a remuneração do trabalho noturno e a do diurno? E entre a do serviço extraordinário e a do normal?

16. O encargo do seguro contra acidentes de trabalho, por parte do empregador, o exime de indenização ao empregado?

17. É possível o trabalho de um adolescente de 15 anos?

18. Quais direitos constitucionais dos trabalhadores urbanos e rurais não foram estendidos aos empregados domésticos?

19. Complete as colunas a seguir, a respeito da livre associação profissional ou sindical tratada pelo art. 8º da Constituição Federal.

19.1. a lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de ____(a)____, ressalvado o registro no órgão competente, vedadas ao Poder Público a interferência e a ____(b)____ na organização sindical;

19.2. é vedada a criação de mais de ____(c)____ organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base ____(d)____, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um Município;

19.3. ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou ____(e)____;

19.4. a assembleia geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será descontada em folha, para ____(f)____ do sistema confederativo da representação sindical respectiva, ____(g)____ da contribuição prevista em lei;

19.5. ____(h)____ será obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado a sindicato;

19.6. é obrigatória a participação dos sindicatos nas ____(i)____ coletivas de trabalho;

19.7. o ____(j)____ filiado tem direito a votar e ser votado nas organizações sindicais;

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

19.8. é vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do ____(k)____ da candidatura a cargo de direção ou representação sindical e, se eleito, ainda que ____(l)____, até um ano após o ____(m)____ do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei.

20. Quantos sindicatos da mesma categoria profissional podem coexistir em uma mesma base territorial?

21. Qual a diferença entre as contribuições confederativa e sindical?

22. O direito de greve é absoluto?

23. Em uma empresa com 180 empregados deve haver eleição de um representante destes para promover o entendimento direto com os empregadores?

Perguntas com respostas

1. Complete as colunas a seguir a respeito do rol de direitos sociais trazidos pelo art. 6° da Constituição Federal:

São direitos sociais a educação, a saúde, a ____(a)____, o trabalho, a moradia, o transporte, o ____(b)____, a segurança, a ____(c)____ social, a proteção à ____(d)____ e à infância, a assistência aos ____(e)____, na forma desta Constituição.

(a) alimentação	(b) lazer	(c) previdência	(d) maternidade	(e) desamparados

2. Qual a geração dos direitos fundamentais que predomina nos direitos sociais?

Direitos fundamentais de 2ª geração, que impõem ao Estado uma "obrigação de fazer", uma obrigação de ofertar prestações positivas (ações) em favor dos mais necessitados, visando concretizar a igualdade material (valor-fonte igualdade).

3. A lista de direitos sociais prevista no art. 6° da CF é exaustiva ou exemplificativa?

Trata-se de rol exemplificativo - há outros direitos sociais espalhados pelo texto constitucional[1].

4. Complete as colunas a seguir, a respeito da renda básica familiar tratada pelo art. 6°, parágrafo único, da Constituição Federal:

Todo brasileiro em situação de ____(a)____ social terá direito a uma renda básica familiar, garantida pelo poder público em programa ____(b)____ de transferência de ____(c)____, cujas normas e requisitos de acesso serão determinados em lei, observada a legislação ____(d)____ e orçamentária.

(a) vulnerabilidade	(b) permanente	(c) renda	(d) fiscal

[1] STF – ADI 639.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

5. Quais brasileiros terão direito a uma renda básica familiar? Como essa renda será garantida pelo poder público?

Todo brasileiro em situação de vulnerabilidade social (art. 6°, parágrafo único, da CF/88). A renda básica familiar será garantida pelo poder público em programa permanente de transferência de renda (art. 6°, parágrafo único, da CF/88).

Vale acrescentar que as normas e requisitos de acesso de tal programa serão determinados em lei, observada a legislação fiscal e orçamentária (art. 6°, parágrafo único, da CF/88).

6. O que é a teoria da reserva do possível?

Consiste na ideia de que cabe ao Estado efetivar os direitos sociais, mas apenas "na medida do financeiramente possível", determinando, assim, os limites em que o Estado deixa de ser obrigado a dar efetividade aos direitos sociais, não sendo lícito ao Poder Público, por outro lado, simplesmente alegar genericamente que não possui recursos orçamentários: são imprescindíveis a demonstração objetiva da inexistência de recursos públicos, bem como a falta de previsão orçamentária da respectiva despesa.

7. Os direitos de segunda geração possuem eficácia maior ou menor que os de primeira? Por quê?

Em razão de somente poderem ser concretizados com a execução eficiente de políticas públicas, bem como por estarem sujeitos à reserva do possível, os direitos de segunda geração possuem uma carga de eficácia menor que os direitos de primeira geração que, inclusive, dependem essencialmente de "obrigações de não fazer" do Estado.

8. O que é a teoria do mínimo existencial?

Essa teoria preconiza que o Estado, em seu dever de concretizar os direitos sociais, deve garantir, pelo menos, as prestações essenciais ao ser humano que lhe assegurem uma existência digna – o mínimo existencial, que emana do postulado da dignidade da pessoa humana.

Assim, o mínimo existencial atua de forma a limitar a cláusula da reserva do possível, na medida em que os gastos públicos devem ser voltados, prioritariamente, a garantir o mínimo existencial e, somente após isso, o Estado poderá realizar outros investimentos.

Diante do exposto, a reserva do possível somente pode ser invocada pelo Estado após ele ter garantido o mínimo existencial.

9. O que preconiza o princípio da vedação ao retrocesso?

Preconiza que seja evitada a desconstituição das conquistas sociais já alcançadas pelo cidadão: tais conquistam passam a constituir tanto uma garantia institucional quanto um direito subjetivo,

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

limitando o legislador e exigindo a realização de uma política condizente com tais direitos, sendo inconstitucionais quaisquer medidas estatais que, sem a criação de outros esquemas alternativos ou compensatórios, anulem, revoguem ou aniquilem o seu núcleo essencial[2].

10. Explique a teoria das "escolhas trágicas" no âmbito dos direitos sociais?

A concretização dos direitos sociais exige o dispêndio de recursos públicos, que são escassos e não são capazes de atender a todas as demandas.

Assim, ao atender a determinadas necessidades, o Estado acabará invariavelmente deixando de atender a outras, ou seja, estará sempre diante de um estado de tensão em que deverá realizar "escolhas trágicas" na concretização de direitos sociais.

11. Complete as colunas a seguir, a respeito do rol de direitos dos trabalhadores urbanos e rurais trazidos pelo art. 7º da Constituição Federal:

11.1. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua ____(a)____ social:

11.1.1. relação de emprego protegida contra despedida ____(b)____ ou sem justa causa, nos termos de lei complementar, que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos;

11.1.2. seguro-desemprego, em caso de desemprego ____(c)____;

11.1.3. fundo de ____(d)____ do tempo de serviço;

11.1.4. salário-mínimo , fixado em lei, nacionalmente ____(e)____, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim;

11.1.5. piso ____(f)____ proporcional à extensão e à complexidade do trabalho;

11.1.6. irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou ____(g)____ coletivo;

11.1.7. garantia de ____(h)____, nunca inferior ao mínimo, para os que percebem remuneração variável;

11.1.8. décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da ____(i)____;

11.1.9. remuneração do trabalho noturno superior à do ____(j)____;

11.1.10. proteção do salário na forma da lei, constituindo ____(k)____ sua retenção dolosa;

11.1.11. participação nos ____(l)____, ou resultados, desvinculada da remuneração, e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei;

---

[2] CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7ª ed., Coimbra: Almedina, 2003, 11 reimp. p. 340.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

11.1.12. salário-____(m)____ pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda nos termos da lei;

11.1.13. duração do trabalho normal não superior a ____(n)____ horas diárias e quarenta e quatro semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho;

11.1.14. jornada de ____(o)____ horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva;

11.1.15. repouso semanal remunerado, ____(p)____ aos domingos;

11.1.16. remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em ____(q)____ por cento à do normal;

11.1.17. gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um ____(r)____ a mais do que o salário normal;

11.1.18. licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e ____(s)____ dias;

11.1.19. licença-____(t)____, nos termos fixados em lei;

11.1.20. proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos ____(u)____, nos termos da lei;

11.1.21. aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de ____(v)____ dias, nos termos da lei;

11.1.22. redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, ____(x)____ e segurança;

11.1.23. adicional de remuneração para as atividades ____(z)____, insalubres ou perigosas, na forma da lei;

11.1.24. aposentadoria;

11.1.25. assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até ____(A)____ anos de idade em creches e pré-escolas;

11.1.26. reconhecimento das convenções e ____(B)____ coletivos de trabalho;

11.1.27. proteção em face da ____(C)____, na forma da lei;

11.1.28. seguro contra ____(D)____ de trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa;

11.1.29. ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de ____(E)____ anos após a extinção do contrato de trabalho;

11.1.30. proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo,____(F)____, cor ou estado civil;

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

11.1.31. proibição de qualquer discriminação no tocante a ____(G)____ e critérios de admissão do trabalhador portador de deficiência;

11.1.32. proibição de distinção entre trabalho manual, ____(H)____ e intelectual ou entre os profissionais respectivos;

11.1.33. proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de ____(I)____ anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos;

11.1.34. igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador ____(J)____.

(a) condição	(b) arbitrária	(c) involuntário	(d) garantia	(e) unificado
(f) salarial	(g) acordo	(h) salário	(i) aposentadoria	(j) diurno
(k) crime	(l) lucros	(m) família	(n) oito	(o) seis
(p) preferencialmente	(q) cinquenta	(r) terço	(s) vinte	(t) paternidade
(u) específicos	(v) trinta	(x) higiene	(z) penosas	(A) cinco
(B) acordos	(C) automação	(D) acidentes	(E) dois	(F) idade
(G) salário	(H) técnico	(I) dezesseis	(J) avulso	

12. Os trabalhadores possuem direito à segurança no emprego?

Sim, esse direito está previsto no inciso I do art. 7° da CF:

> *Art. 7° São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:*
>
> *I - relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei complementar, que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos;*

13. Fábio pediu demissão de seu emprego por livre e espontânea vontade. Nesse caso, possui direito a seguro desemprego?

Não, o seguro desemprego só o devido em caso de desemprego involuntário (CF, art. 7°, II).

14. Todos os trabalhadores têm direito ao salário-família?

Não, apenas os de baixa renda, nos termos da lei (CF, art. 7°, XII).

15. Qual a relação entre a remuneração do trabalho noturno e a do diurno? E entre a do serviço extraordinário e a do normal?

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

A CF impõe apenas que a remuneração do trabalho noturno será maior que a do diurno (art. 7°, IX). Por sua vez, para a remuneração do serviço extraordinário e a do normal, estabelece que aquela será superior, pelo menos, em 50% à deste (art. 7°, XVI).

16. O encargo do seguro contra acidentes de trabalho, por parte do empregador, o exime de indenização ao empregado?

Não, se o empregador incorrer em dolo ou culpa (art. 7°, XXVIII).

17. É possível o trabalho de um adolescente de 15 anos?

Sim, a partir dos 14 anos já é possível, mas somente na condição de aprendiz (art. 7°, XXXIII). A partir dos dezesseis anos, pode realizar qualquer trabalho que não seja noturno, perigoso ou insalubre.

18. Quais direitos constitucionais dos trabalhadores urbanos e rurais não foram estendidos aos empregados domésticos?

De acordo com o parágrafo único do art. 7° da CF:

a) Piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho;

b) Participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei;

c) Jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva;

d) Proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos, nos termos da lei;

e) Adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei;

f) Proteção em face da automação, na forma da lei;

g) Ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho;

h) Proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual ou entre os profissionais respectivos;

i) Igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

19. Complete as colunas a seguir, a respeito da livre associação profissional ou sindical tratada pelo art. 8° da Constituição Federal.

19.1. a lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de ____(a)____, ressalvado o registro no órgão competente, vedadas ao Poder Público a interferência e a ____(b)____ na organização sindical;

19.2. é vedada a criação de mais de ____(c)____ organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base ____(d)____, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um Município;

19.3. ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou ____(e)____;

19.4. a assembleia geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será descontada em folha, para ____(f)____ do sistema confederativo da representação sindical respectiva, ____(g)____ da contribuição prevista em lei;

19.5. ____(h)____ será obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado a sindicato;

19.6. é obrigatória a participação dos sindicatos nas ____(i)____ coletivas de trabalho;

19.7. o ____(j)____ filiado tem direito a votar e ser votado nas organizações sindicais;

19.8. é vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do ____(k)____ da candidatura a cargo de direção ou representação sindical e, se eleito, ainda que ____(l)____, até um ano após o ____(m)____ do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei.

(a) sindicato	(b) intervenção	(c) uma	(d) territorial
(e) administrativas	(f) custeio	(g) independentemente	(h) ninguém
(i) negociações	(j) aposentado	(k) registro	(l) suplente
(m) final			

20. Quantos sindicatos da mesma categoria profissional podem coexistir em uma mesma base territorial?

Apenas um! Isso se dá em razão do princípio da unicidade da organização social previsto no inciso II do art. 8° da CF:

> *Art. 8°, II - é vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um Município;*

21. Qual a diferença entre as contribuições confederativa e sindical?

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

A contribuição confederativa é fundada no inciso IV do art. 8º, possui caráter facultativo (só é devida pelos trabalhadores filiados ao sindicato) e é fixada em assembleia geral, conforme a seguir:

> *Art. 8º, IV - a assembléia geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será descontada em folha, para custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva, independentemente da contribuição prevista em lei;*

Por sua vez, a contribuição sindical possui fundamento no final do art. 8º, inciso IV ("independentemente da contribuição prevista em lei") em conjunto com o art. 149 da CF:

> *Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6º, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo.*

Assim, a contribuição sindical deve ser fixada em lei.

A CLT previa que a contribuição sindical possuía caráter compulsório a todos os trabalhadores, inclusive aos não filiados ao sindicato, tendo natureza de tributo, conforme entendimento do STF[3].

Entretanto, com as alterações ocorridas na CLT em razão do advento da reforma trabalhista (Lei 13.467/2017), a contribuição sindical não é mais obrigatória a todos os trabalhadores, mas somente àqueles que autorizem prévia e expressamente o seu recolhimento.

22. O direito de greve é absoluto?

Não, já que haverá definição por lei dos serviços ou atividades essenciais, bem como do atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade (CF, art. 9º, § 1º).

Além disso, os abusos cometidos no exercício do direito de greve sujeitarão os responsáveis às penas da lei (CF, art. 9º, § 2º).

23. Em uma empresa com 180 empregados deve haver eleição de um representante destes para promover o entendimento direto com os empregadores?

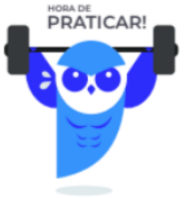
Não, essa garantia só incide sobre empresas com mais de 200 empregados (CF, art. 11) – memorize esse número!

---

[3] STF – RE 198.092.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

LISTA DE QUESTÕES ESTRATÉGICAS



Rol dos direitos sociais (art. 6° da CF/88)

1. (CEBRASPE/2022/MPCM-PA) Com relação aos direitos sociais previstos na Constituição Federal de 1988 (CF), assinale a opção correta.

a) relação de emprego é protegida contra dispensa arbitrária, nos termos de lei ordinária federal, que preverá indenização compensatória.

b) É garantida a percepção de salário-mínimo, nacionalmente unificado, para as praças prestadoras de serviço militar inicial.

c) É assegurada a participação nos lucros ou resultados, vinculada à remuneração do trabalhador.

d) É garantida a assistência gratuita aos filhos até 3 (três) anos de idade em creches e pré-escolas.

e) É direito do trabalhador o seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, além de indenização a que este está obrigado, em caso de dolo ou culpa.

2. (CEBRASPE/2022/POLITEC-RO/Agente de Criminalística) Em relação aos direitos sociais previstos na CF, assinale a opção correta.

a) É garantida a remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em 50% à do serviço normal.

b) Não é possível a redução de salário do trabalhador.

c) É garantida a assistência gratuita aos filhos e dependentes do trabalhador, desde o nascimento até seis anos de idade, em creches e pré-escolas.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

d) Não é possível o estabelecimento de pisos salariais diferentes, independentemente da complexidade do trabalho.

e) O adicional de férias não poderá ultrapassar um terço do salário normal.

3. (CEBRASPE/2022/DPE-RO/Analista da Defensoria Pública) Os direitos sociais são uma garantia constante da Constituição Federal de 1988, entre os quais se encontra previsto o

a) direito à moradia.

b) direito das presidiárias de permanecer com seus filhos durante o período da amamentação.

c) direito à propriedade.

d) direito à gratuidade do registro civil de nascimento e da certidão de óbito.

e) direito à assistência jurídica integral e gratuita.

4. (CEBRASPE/2022/TRT 8ª Região/Técnico Judiciário) Conforme o texto constitucional, é direito dos trabalhadores urbanos e rurais o seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do

a) empregado, sem excluir a indenização a cargo do empregador, quando incorrer em dolo.

b) empregado, sem excluir a indenização a cargo do empregador, quando incorrer em dolo ou culpa.

c) empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa.

d) empregador, excluindo-se a indenização a que este está obrigado, quando incorrer em culpa.

e) empregador, excluindo-se a indenização a que este está obrigado, quando incorrer em dolo.

5. (CEBRASPE/2015/STJ/Nível Superior) No que concerne aos princípios fundamentais da República Federativa do Brasil e aos direitos fundamentais, julgue o item.

A garantia do mínimo existencial, que decorre da proteção constitucional à dignidade da pessoa humana, restringe a invocação da reserva do possível como óbice à concretização do acesso aos direitos sociais.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

6. (CEBRASPE/2016/INSS/Analista Serviço Social) Julgue o item a seguir, que se refere aos direitos e garantias fundamentais previstos na CF e à administração pública.

Recentemente, o transporte foi incluído no rol de direitos sociais previstos na CF, que já contemplava, entre outros, o direito à saúde, ao trabalho, à moradia e à previdência social, bem como a assistência aos desamparados.

Direitos dos trabalhadores urbanos e rurais (art. 7° da CF/88)

7. (CEBRASPE/2023/TC DF/Analista Administrativo de Controle Externo) Acerca dos princípios fundamentais estabelecidos na Constituição Federal de 1988 (CF) e da eficácia das normas constitucionais, julgue o item a seguir.

A norma que prevê a participação do trabalhador nos lucros ou resultados da empresa, de forma desvinculada da remuneração, e, excepcionalmente, a participação na gestão da empresa, conforme definido em lei, tem eficácia limitada.

8. (CEBRASPE/2023/CNMP/Analista do CNMP-Direito) A respeito do Estado federal brasileiro, dos direitos sociais, dos servidores públicos, do processo legislativo, do Ministério Público e da ordem econômica e financeira, julgue o próximo item.

Conforme entendimento do STF, é permitido o pagamento de remuneração em valor inferior ao salário-mínimo ao servidor público, desde que este labore em jornada reduzida de trabalho.

9. (CEBRASPE/2023/TJ-ES/Analista Judiciário-Direito) No que concerne aos direitos e garantias fundamentais e à aplicabilidade das normas constitucionais, observadas a Constituição Federal de 1988 (CF) e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), julgue o item a seguir.

Constitui crime a retenção dolosa do salário pelo empregador.

10. (CEBRASPE/2023/TJ-ES/Analista Judiciário-Comissário de Justiça da Infância e Juventude) Com base na Constituição Federal de 1988 (CF) e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, julgue o item a seguir.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

A idade mínima para admissão ao trabalho é fixada pela CF em quatorze anos.

11. (CEBRASPE/2022/INSS/Técnico do Seguro Social) Acerca dos direitos sociais, da nacionalidade e da garantia dos direitos políticos, julgue o item a seguir.

A participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho pode ser dispensada mediante manifestação da maioria dos filiados.

12. (CEBRASPE/2008/TRT 5ª/Analista Judiciário – Área Administrativa) Julgue o item a seguir, que versa acerca dos direitos constitucionais dos trabalhadores.

O direito à licença paternidade também é assegurado à categoria dos empregados domésticos.

13. (CEBRASPE/2013/TRT 8ª/Analista Judiciário – Área Administrativa) Quanto aos direitos expressamente garantidos pela CF aos trabalhadores urbanos e rurais, julgue:

Distinção entre o trabalho técnico, manual e intelectual, aposentadoria e repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos.

14. (CEBRASPE/2013/TRT 8ª/Analista Judiciário – Área Administrativa) Quanto aos direitos expressamente garantidos pela CF aos trabalhadores urbanos e rurais, julgue:

Proteção em face da automação, aviso prévio proporcional ao tempo de serviço e licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário.

15. (CEBRASPE/2016/TRT 8/AJAJ/Adaptada) Julgue a assertiva a seguir.

Os direitos sociais assegurados à categoria dos trabalhadores domésticos incluem a proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos e piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho, atendidas as condições estabelecidas em lei.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

16. (CEBRASPE/2013/TRT 8ª/Analista Judiciário – Área Administrativa) Quanto aos direitos expressamente garantidos pela CF aos trabalhadores urbanos e rurais, julgue:

Seguro-desemprego, irredutibilidade do salário, salvo exceção prevista em convenção ou acordo coletivo, e anotação do contrato de emprego na CTPS.

17. (CEBRASPE/2013/TRT 8/Analista Judiciário – Área Administrativa) Quanto aos direitos expressamente garantidos pela CF aos trabalhadores urbanos e rurais, julgue:

Salário mínimo fixado em lei e nacionalmente unificado, licença-paternidade e coincidência do período de férias no trabalho com as férias escolares, se o trabalhador tiver menos de dezoito anos de idade.

18. (CEBRASPE/2016/TRT 8) Com base no disposto na CF, julgue o item em relação aos direitos trabalhistas.

Depende de previsão em convenção ou acordo coletivo de trabalho a remuneração do trabalho noturno superior ao diurno.

19. (CEBRASPE/2016/TRT 8) Com base no disposto na CF, julgue o item em relação aos direitos trabalhistas.

É assegurado ao empregado o repouso semanal remunerado, obrigatoriamente aos domingos.

20. (CEBRASPE/2021/TJ-RJ/Analista Judiciário - Contador) É considerado direito social previsto na Constituição Federal de 1988

a) O décimo terceiro salário com base no salário básico.

b) O salário-família pago em razão do dependente do trabalhador, independentemente da renda auferida.

c) A assistência aos desamparados, na forma da Constituição.

d) O salário-mínimo, sendo permitida sua vinculação para qualquer fim.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

e) O seguro-desemprego, em caso de desemprego voluntário ou involuntário.

Liberdade de Associação Profissional ou Sindical (art. 8° da CF/88)

21. (CEBRASPE/2015/STJ/Nível Superior) No que concerne aos princípios fundamentais da República Federativa do Brasil e aos direitos fundamentais, julgue o item.

O princípio da unicidade, que veda a criação, na mesma base territorial, de mais de uma organização sindical representativa de mesma categoria profissional, não alcança entidades que, no âmbito de um mesmo município, mas em bairros distintos, representem mesma profissão.

22. (CEBRASPE/2004/STM/AJAA) A 11.ª Vara do Trabalho de Brasília – DF prolatou sentença em reclamação trabalhista proposta pela empregada doméstica Marta Silva contra o servidor público André Duarte, analista judiciário do STM, na qual foi reconhecido o vínculo de emprego entre as partes no período de 16/1/2003 a 30/7/2004, julgando-se procedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Considerando a situação hipotética acima, julgue o item subseqüente, relativo aos direitos sociais previstos na Constituição Federal.

Para ingressar na justiça, Marta deverá seguir os ditames constitucionais e filiar-se obrigatoriamente ao sindicato que abrange a área de sua residência.

23. (CEBRASPE/2008/TRT 1/AJOJ) Em relação aos direitos sociais disciplinados pela CF, julgue:

O sindicalizado aposentado tem o direito de votar, mas não pode compor chapa do seu sindicato.

24. (CEBRASPE/2008/TRT 1/AJOJ) Em relação aos direitos sociais disciplinados pela CF, julgue:

O sindicato não tem legitimidade para defender interesses individuais da categoria em questões administrativas.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

25. (CEBRASPE/2008/TRT 1/AJOJ) A cobrança de contribuição sindical para custeio do sistema confederativo afasta a possibilidade de se instituir, por assembléia, contribuição da categoria de empregado.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Gabarito

1. E
2. A
3. A
4. C
5. Certo
6. Certo
7. Certo
8. Errado
9. Certo
10. Certo
11. Errado
12. Certo
13. Errado
14. Certo
15. Errado
16. Errado
17. Errado
18. Errado
19. Errado
20. C
21. Errado
22. Errado
23. Errado
24. Errado
25. Errado

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

CADERNO DE JURISPRUDÊNCIA COMPLEMENTAR

Os principais entendimentos jurisprudenciais que julgamos relevantes sobre o nosso assunto, além dos já eventualmente expostos no roteiro de revisão, são apresentados a seguir[1].

Rol dos direitos sociais (art. 6º da CF/88)

É lícito ao Poder Judiciário determinar à Administração Pública que mantenha estoque mínimo de medicamento utilizado no combate a doença grave[2].

É lícito ao Poder Judiciário determinar o bloqueio e o sequestro de verbas públicas com a finalidade de garantir o fornecimento de medicamentos por parte do Poder Público[3].

Dispositivo de lei federal que permite às grávidas desempenhar atividades insalubres é inconstitucional, por afronta à proteção constitucional à maternidade e à infância[4].

Direitos dos trabalhadores urbanos e rurais (art. 7º da CF/88)

"É constitucional o art. 5º da Lei 11.901/2009 ["A jornada do Bombeiro Civil é de 12 (doze) horas de trabalho por 36 (trinta e seis) horas de descanso, num total de 36 (trinta e seis) horas semanais"]. Com base nesse entendimento, o Plenário, por maioria, julgou improcedente o pedido formulado em ação direta que questionava o referido dispositivo. Segundo o Tribunal, a norma impugnada não viola o art. 7º, XIII, da CF/1988 (...). A jornada de 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso encontra respaldo na faculdade conferida pelo legislador constituinte para as hipóteses de compensação de horário. Embora não exista previsão de reserva legal expressa no

---

[1] Recomendamos que o estudo da jurisprudência ocorra em uma fase mais avançada, quando o aluno já efetuou algumas revisões da matéria. Inclusive, um bom conhecimento das normas e da doutrina será necessário para que o estudo da jurisprudência seja eficiente. Bom, no estudo da jurisprudência, é essencial conferir priorização maior ao estudo das súmulas vinculantes (as súmulas vinculantes e súmulas que eventualmente estejam relacionadas ao tema deste relatório estão expostas no roteiro de revisão). Em segundo lugar na priorização, as súmulas e teses de repercussão geral. Em último lugar, os demais precedentes. Na maior parte das vezes, a quantidade de entendimentos jurisprudenciais que trazemos para um dado assunto é pequena, porém, há casos em que ela pode ser bastante elevada. Em qualquer dos casos, o aluno não deve tentar decorar tudo de uma só vez: a memorização dos principais pontos virá com as diversas revisões. Por fim, vale destacar que o estudo da jurisprudência ajuda na compreensão e fixação dos próprios dispositivos normativos e conceitos doutrinários, funcionando como uma ótima revisão complementar de conteúdo para alunos mais avançados.

[2] STF, RE 429.903/RJ (2014).

[3] STF, RE 607.582-RG/RS (2010).

[4] STF - ADI 5938

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

referido preceito, há a possibilidade de negociação coletiva. Isso permite inferir que a exceção estabelecida na legislação questionada garante aos bombeiros civis, em proporção razoável, descanso de 36 horas para cada 12 horas trabalhadas, bem como jornada semanal de trabalho não superior a 36 horas. Da mesma forma, não haveria ofensa ao art. 196 da CF/1988. A jornada de trabalho que ultrapassa a 8ª hora diária pode ser compensada com 36 horas de descanso e o limite de 36 horas semanais. Ademais, não houve comprovação, com dados técnicos e periciais consistentes, de que essa jornada causasse danos à saúde do trabalhador, o que afasta a suposta afronta ao art. 7°, XXII, da CF/1988"[5].

"A transação extrajudicial que importa rescisão do contrato de trabalho, em razão de adesão voluntária do empregado a plano de dispensa incentivada, enseja quitação ampla e irrestrita de todas as parcelas objeto do contrato de emprego, caso essa condição tenha constado expressamente do acordo coletivo que aprovou o plano, bem como dos demais instrumentos celebrados com o empregado"[6].

"O artigo 927, parágrafo único, do Código Civil é compatível com o artigo 7°, XXVIII, da Constituição Federal, sendo constitucional a responsabilização objetiva do empregador por danos decorrentes de acidentes de trabalho nos casos especificados em lei ou quando a atividade normalmente desenvolvida, por sua natureza, apresentar exposição habitual a risco especial, com potencialidade lesiva, e implicar ao trabalhador ônus maior do que aos demais membros da coletividade"[7].

Liberdade de Associação Profissional ou Sindical (art. 8° da CF/88)

"a garantia constitucional assegurada ao empregado enquanto no cumprimento de mandato sindical (CF, art. 8°, VIII) não se destina a ele propriamente dito, ex intuitu personae, mas sim à representação sindical de que se investe, que deixa de existir, entretanto, se extinta a empresa empregadora"[8].

"Sindicato. Desmembramento. Alegação de afronta ao princípio da unicidade sindical. Improcedência. Caso em que determinada categoria profissional – até então filiada a sindicato que representava diversas categorias, em bases territoriais diferentes – forma organização sindical específica, em base territorial de menor abrangência"[9].

---

[5] STF – ADI 4.842.
[6] STF – RE 590.415.
[7] STF. RE 828040.
[8] STF – RE 222.334.
[9] STF – RMS 24.288 AgR.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> *Norma estadual que condiciona a participação das cooperativas em processos licitatórios à associação sindical é inconstitucional, por ferir a garantia da liberdade de associação sindical (artigo 8°, inciso V, da Constituição Federal)*[10].

Direito de Greve (art. 9° da CF/88)

> *"não constitui falta grave a entrada do empregado em greve, desde que não se trate de movimento condenado pela Justiça do Trabalho e desde que o comportamento seja pacífico no pertinente"*[11].

[10] STF – ADI 2811
[11] STF – RE 51.301.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Referências Bibliográficas

ALEXANDRINO, Marcelo. DIAS, Frederico. PAULO, Vicente. Aulas de direito constitucional para concursos. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2013.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal (STF). A Constituição e o Supremo. 5. ed. Brasília: STF, Secretaria de Documentação, 2016.

CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 30. ed. São Paulo: Atlas, 2016.

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 29. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016.

FURTADO, Lucas Rocha. Curso de direito administrativo. 5. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2016.

JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo. 10. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014.

LIMA, Gustavo Augusto F. de. Agências reguladoras e o poder normativo. 1. ed. São Paulo: Baraúna, 2013.

LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2016.

MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 40. ed. São Paulo: Malheiros, 2014.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE:
PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.

1. Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.

2. Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).

3. Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).

4. Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).

5. Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).

6. Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).

7. Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.

8. O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.

Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.